

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אברהם בצלאל

פ/25/395

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום קנס בתשלומים), התשפ"ג-2022

1. תיקון סעיף 30 בפקודת התעבורה, בסעיף 30, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס בשל עבירת קנס כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לשלם את הקנס בתשלומים שווים, ובלבד שסכום הקנס גבוה מ-250 שקלים חדשים."

דברי הסבר

בהתאם להוראות פקודת התעבורה, אדם, אשר עבר עבירת תעבורה שהוכרזה כעבירת קנס, נדרש לשלם את סכום הקנס בתוך מועד הקבוע בחוק, ומשלא יעשה כן, יחויב בתשלום קנס מוגדל. סכומי הקנסות נעים בין מאות לאלפי שקלים חדשים – סכומים לא מבוטלים – בפרט נוכח נתוני העוני. פעמים רבות מעוניין אדם שנקנס לשלם את עבירת הקנס אך מצבו הכלכלי אינו מאפשר זאת, בוודאי לא בפעימה אחת.

כיום, אין אפשרות לתשלום הקנס בתשלומים הוגנים. האפשרות שישנה היא לתשלום הקנס במזומן בלבד, וככל שישנה אפשרות לתשלום הקנס בתשלומים, הם גוררים תוספת תשלום ריביות לחברות האשראי. נהיר לכל, כי במתן בחירה לאדם שנקנס כאמור, אשר עיקרה בחירה בין רכישת לחם וחלב למשפחתו לבין תשלום הקנס, התשובה ברורה, שכן המצב המתואר מביא את האדם שנקנס, בעל כורחו, לדחיית תשלום הקנס וממילא לתשלום חיוב מוגדל.

לפיכך, מוצע לאפשר תשלום הקנס בתשלומים שווים, כשגובה הקנס עולה על סך 250 שקלים חדשים. פתרון זה יאפשר לנקנס לשלם חובו לחברה מחד גיסא, ומאידך גיסא ימנע פגיעה לא מידתית בנקנס ובמשפחתו.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/393).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ומשה אבוטבול (פ/23/459) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/24/304). הצעת החוק זהה לפ/24/304 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

